

1503495-62.2021.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... R\$ 1.800,00, ao mês, foi condenado por tráfico de drogas. Disse que foi à casa da sua mãe para ver seu filho. Não proferiu ameaças.

Nesta toada, valorada a prova oral amealhada, nenhuma dúvida há que o réu praticou os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas. A vítima afirmou que, após concessão de medida protetiva, o réu foi à sua casa sem autorização. O réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503495-62.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503495-62.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2337503/2021 - DEL.POL.LEME, 21902930 - DEL.POL.LEME, 6810/21/807 - DEL.POL.LEME, 2337503 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO FREITAS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DANILO FREITAS DOS SANTOS foi denunciado porque (i) no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 18:10 horas, na Rua Lázaro L. Siqueira n.º 106, Conjunto Habitacional Francisco Coelho, nesta cidade e comarca de Leme/SP, prevalecendo se das relações domésticas, teria descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência a sua genitora Joseneide Pereira de Freitas e, (ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, prevalecendo-se das relações domésticas, teria ameaçado sua genitora Joseneide Pereira de Freitas, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 71).

O réu foi citado (fls. 103) e apresentou resposta à acusação (fls. 95).

Nesta audiência foram ouvidas a vítima, testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação pelo crime

disposto do artigo 24-A da lei 11.340/2006, o reconhecimento de maus antecedentes e confissão espontânea e imposição de regime semiaberto para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu o reconhecimento da confissão espontânea à imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 26/28), cópia da decisão que deferiu medidas protetivas e intimação do acusado (fls. 43/44 e 45) e prova oral.

A autoria é certa.

A vítima narrou que o réu estava desorientado, ele estava agressivo, não é comportamento normal dele. O réu foi à sua casa, estava alterado, mas não lhe agrediu. O réu não proferiu ameaças de morte.

O réu disse que tem 26 anos, é solteiro, tem um filho de 02 anos, estudou até o 02º ano do ensino médio, trabalhava fazendo churrasqueiras e auferia rendimentos de R\$ 1.800,00, ao mês, foi condenado por tráfico de drogas. Disse que foi à casa da sua mãe para ver seu filho. Não proferiu ameaças.

Nesta toada, valorada a prova oral amealhada, nenhuma dúvida há que o réu praticou os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas. A vítima afirmou que, após concessão de medida protetiva, o réu foi à sua casa sem autorização. O réu confessou o crime.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06:

Na primeira fase, verifico que o réu é ostenta duas condenações transitadas em julgado (fls. 31/34), assim uma das condenações será valorada como mau antecedente criminal, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/8, e fixo a pena-base em 03 meses e 11 dias de detenção.

Na segunda fase, o réu é reincidente (fls. 31/34), mas confessou o crime, de modo que compenso as circunstâncias agravante e atenuante e fixo a pena intermediária em 03 meses e 11 dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno a pena definitiva em 03 meses e 11 dias de detenção.

Nos moldes do parágrafo 02º do artigo 387 do CPP, observo o lapso temporal de prisão cautelar, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu DANILO DE FREITAS DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/06, a pena de 03 meses e 11 dias de detenção, a ser resgatada no regime inicial aberto.

Revogo a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Revogo as medidas protetivas em relação à vítima Josineide. Mantenho a medida protetiva concedida à criança Y. nos autos do processo que tramita na VIJ.

Encaminhem-se à conclusão os processos da criança Y. para apreciação do Juízo (junte-se cópia desta sentença).

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA